

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ:

Názov: Obec Markušovce
Sídlo: Michalská 34/51, 053 21 Markušovce
Zastúpený: Peter Fulla, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK70 0200 0000 0000 2452 6592
IČO: 00329355
DIČ: 2020717765

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. Prijímateľ:

Názov: Základná škola, Komenského 3, Smižany
Sídlo: Komenského 3, 053 11 Smižany
IČO: 35541385
DIČ: 2021609293
Zastúpený: Mgr. Terézia Krivdová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Prima banka a. s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK54 5600 0000 0075 2516 9003

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa zhodli, že starostlivosť o potreby detí a mládeže patrí medzi priority samosprávy, a preto sa Poskytovateľ bude podieľať na podpore a rozvoji záujmového vzdelávania detí a mládeže u Prijímateľa, t. j. v CVČ Základnej školy, Komenského 3, Smižany, (ďalej len „CVČ“), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smižany.
2. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytovaní finančných prostriedkov (ďalej len „dotácia“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi.

V zmysle zákonného ustanovenia § 6 ods. 12 písm. e) z. č. 596/2003 Z. z., Obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Markušovce.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dotáciu a Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté finančné prostriedky a použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Poskytovateľa.

Článok II.

Závazky zmluvných strán a pravidiel financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ základnej školy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že z prostriedkov výnosu dane z príjmov FO poskytne v príslušnom kalendárnom roku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a prevádzku CVČ.
2. Celková suma dotácie je určená podľa počtu detí v CVČ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území Poskytovateľa.
3. Žiaci sa prijímajú do CVČ na obdobie príslušného školského roka písomným rozhodnutím riaditeľky školy. Na účely tejto Zmluvy môže žiak v priebehu školského roka skončiť činnosť len zo závažných dôvodov v súlade so školským poriadkom na základe písomnej žiadosti a po jej schválení riaditeľkou školy.
4. Ak záujmový útvar CVČ v priebehu školského roka zanikne a žiak nebude prijatý do iného záujmového útvaru, CVČ túto skutočnosť neodkladne oznámi obci, ktorej zanikne povinnosť poskytovať na toto dieťa finančné prostriedky.
5. Žiaka možno prijať do CVČ aj v priebehu školského roka po termíne prihlasovania žiakov. Dotáciu na takto dodatočne prijatého žiaka je Poskytovateľ povinný poskytnúť v pomernej časti podľa počtu mesiacov, ak s prijatím žiaka písomne súhlasil starosta obce. Návrh na dodatočné prijatie žiaka predkladá Prijímateľ na podnet riaditeľa CVČ Poskytovateľovi, ktorý sa k nemu písomne vyjadrí do 15 dní od jeho doručenia.

Článok III.

Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1. Dotácia sa poskytuje na obdobie kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom prebehol zber dát o počte detí a žiakov na účely financovania škôl

- a školských zariadení. Poskytovateľ poskytne dotáciu na činnosť žiaka len v jednom záujmovom útvare. Zmena záujmového útvaru nemá vplyv na výšku dotácie.
2. Prijímateľ doručí ako podklad pre výpočet dotácie najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho roka Poskytovateľovi
 - a) „Oznámenie o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí“ v dvoch vyhotoveniach
 - b) menný zoznam žiakov CVC s trvalým pobytom na území Poskytovateľa
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do 31.12. kalendárneho roka písomne oznámiť Prijímateľovi výšku finančných prostriedkov, ktoré poskytne Prijímateľovi v nasledujúcom kalendárnom roku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území Poskytovateľa zaslaním podpísaného „Oznámenia o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na kalendárny rok 2026“ v zmysle zákonného ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) z. č. 596/2003 Z. z.
 4. Termín na uhradenie záväzku obce Markušovce vyplývajúceho zo zmluvy a Oznámenia podľa predchádzajúceho bodu je do 15.6. aktuálneho kalendárneho roka.
 5. Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi dotáciu podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený dňom pripísania príslušnej sumy na účet Prijemcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok IV.

Použitie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1. Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hrať len bežné výdavky – mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace so záujmovým vzdelávaním a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko je dotácia účelovo viazaná.
2. Prijímateľ si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť výdavky, ktoré vynaložil na určený účel v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
3. Prijímateľ dotácie má povinnosť:
 - a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie, a to v súlade s § 19 ods. 3 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. l) až písm. o) zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok V.

Vyúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi najneskôr do 15. 9. príslušného kalendárneho roka vyúčtovanie poskytnutej dotácie.
2. Vyúčtovanie dotácie obsahuje:
 - 2.1. výšku poskytnutej dotácie,
 - 2.2. účel použitia poskytnutej dotácie,
 - 2.3. počet žiakov CVČ s trvalým bydliskom na území Poskytovateľa:
 - a) K 15. septembru predchádzajúceho roka
 - b) prijatých dodatočne v priebehu predchádzajúceho / prebiehajúceho školského roka (podľa čl. II ods. 5),
 - c) ktorí skončili činnosť v CVČ zo závažných dôvodov v priebehu predchádzajúceho / prebiehajúceho školského roka (podľa čl. II ods. 3 a 4).
3. Vzniknuté rozdiely v poskytnutej dotácii oproti predpísanej dotácii podľa tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné si navzájom vysporiadať.
4. V prípade, že v priebehu roka dôjde k zániku CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijemcu alebo bude CVČ vyradené zo siete školských zariadení, Prijemca dotácie je povinný vyúčtovať poskytnutú dotáciu do 30 dní od skončenia činnosti CVČ a v tom istom termíne aj finančne vysporiadať vzniknuté rozdiely.
5. Prijemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na účel podľa tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi dotáciu, ktorá nebola použitá na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy, a to v plnej výške takto použitej sumy dotácie, a rovnako ak Poskytovateľ zistí z predložených dokladov porušenia pri použití dotácie.

Článok VI.

Spôsob vykonávania kontroly použitia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať hlavný kontrolór podľa § 18d ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov.
2. V tejto súvislosti je Prijímateľ povinný podrobiť sa výkonu administratívnej finančnej

kontroly.

Článok VII. Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva je platná odo dňa podpisu oboch zmluvných strán a je uzatvorená na dobu určitú a to do 31.12.2026.
2. Táto zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej zmluvnej strane doručená,
 - c) písomným odstúpením od zmluvy, pričom každá zmluvná strany je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre zmluvnú stranu stane splnenie zmluvných povinností úplne nemožným, najmä v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov.
3. Podstatným porušením povinností podľa tejto zmluvy sa rozumie opakované nedodržanie alebo porušenie povinností podľa tejto zmluvy, a to aj napriek písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany.
4. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.
3. V prípade zmeny legislatívy, ktorou sa upravuje spôsob financovania záujmového vzdelávania detí, sú zmluvné strany povinné zmluvný vzťah prehodnotiť a dohodnúť sa na zmene zmluvných podmienok tak, aby svoj zmluvný vzťah uviedli do súladu so zmenou legislatívy.
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

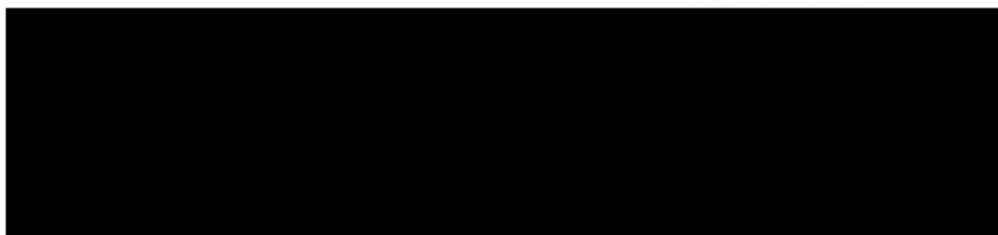
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, že obsahu rozumejú, nemajú k nemu výhrady, že s obsahom zmluvy súhlasia a na znak toho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Markušovciach, dňa 19. 12. 2025

V Smižanoch, dňa 19. 12. 2025

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:



.....
Peter Fulla
Starosta obce

.....
Mgr. Terézia Krivdová
riaditeľka školy

Oznámenie o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže pre rok 2026

1. Poskytovateľ:

Názov: Obec Markušovce
Sídlo: Michalská 34/51, 053 21 Markušovce
Zastúpený: Peter Fulla, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK70 0200 0000 0000 2452 6592
IČO: 00329355
DIČ: 2020717765

a

2. Prijímateľ:

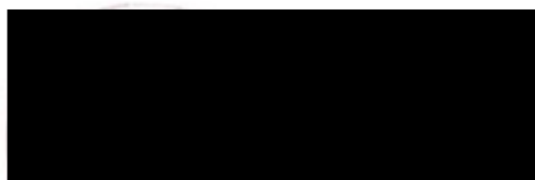
Názov: Základná škola, Komenského 3, Smižany
Sídlo: Komenského 3, 053 11 Smižany
IČO: 35541385
DIČ: 2021609293
Zastúpený: Mgr. Terézia Krivdová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Prima banka a. s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK54 5600 0000 0075 2516 9003

V súlade s čl. III ods. 1 zmluvy sa dotácia poskytuje na obdobie kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom prebehol zber dát o počte detí a žiakov na účely financovania škôl a školských zariadení.

Na základe menného zoznamu žiakov prijatých do Centra voľného času Základnej školy, Komenského 3, Smižany na školský rok 2025/2026 predloženého Prijímateľom, ktorí majú trvalý pobyt na území Poskytovateľa sa Prijímateľovi poskytuje na kalendárny rok dotácia podľa čl. II ods. 1 a 2 zmluvy takto:

Počet žiakov	Dotácia na 1 žiaka na rok	Dotácia celkom 1.1. – 31.12.	Splatnosť
5	108,80 eur (98,91 € x 1,1)	544,00 eur	15.06.2026

V Markušovciach, dňa: 19.12.2025



Peter Fulla, starosta obce
podpis štatutárneho zástupcu
a odtlačok pečiatky

